

Übersicht der wichtigsten arbeitsrechtlichen Regelungen

Im Zweifelsfall bezüglich dem Inhalt dieses Dokuments gilt stets das allgemein angewandte Gesetz.

Arbeitszeiten

Art. 9, 10 ArG, Art. 16, 19, 21, ArGV1, Art. 7. Abs. 2 ArGV2 und Art. 15 L-GAV

Die Dauer der Arbeitswoche wird zwischen **Montag 00.00 Uhr und Sonntag 24.00 Uhr** berechnet. Als Basis wird von 42 Stunden pro Woche ausgegangen.

Die Arbeitszeit muss innerhalb eines Zeitraums von höchstens **14 Stunden**, einschliesslich der Pausen, liegen. Ausschliesslich der Pausen darf die Arbeitszeit **12 Stunden und 30 Minuten** nicht überschreiten.

Die maximale Dauer der Arbeitswoche beträgt **50 Stunden**.

Falls der Arbeitnehmer an **6 aufeinanderfolgenden Tagen** arbeitet, soll eine wöchentliche Ruhezeit von 35 aufeinanderfolgenden Stunden gewährt werden.

Der Arbeitnehmer darf an **maximal 7 aufeinanderfolgenden Tagen** arbeiten. In diesem Fall soll eine Ruhezeit von 83 aufeinanderfolgenden Stunden gewährt werden.

Nachtarbeit

Art. 17, 17a ArG

Ein 7-Stunden-Zeitraum ist definiert, je nach Restaurant, zwischen **23.00 und 06.00 Uhr** oder zwischen **24.00 und 07.00 Uhr**.

Der Mitarbeiter muss der Nachtarbeit zustimmen. Die Verfügbarkeiten sind entscheidend.

Wenn ein Teil der Arbeiten tatsächlich in der Nacht erbracht wird, ergibt sich daraus Nachtarbeit. In diesem Fall muss die Arbeitszeit innerhalb eines Zeitraums von maximal **10 Stunden** einschliesslich der Pausen liegen. Ausschliesslich der Pausen darf die Arbeitszeit **9 Stunden** nicht überschreiten

Pausen

Art. 15 ArG, Art. 18 ArGV1

Die Arbeit ist durch Pausen von folgender Mindestdauer zu unterbrechen:

- **15 Minuten**, wenn der Arbeitstag länger als **5 Stunden 30 Minuten** dauert
- **30 Minuten**, wenn der Arbeitstag länger als **7 Stunden** dauert
- **1 Stunde**, wenn der Arbeitstag länger als **9 Stunden** dauert

Pausen von mehr als einer halben Stunde können aufgeteilt werden

Ruhezeiten

Art. 15a ArG, Art. 19 ArGV1, Art. 21 ArGV1, Art. 16 L-GAV

2 Ruhetage pro Woche

Mindestens **11 Stunden aufeinanderfolgend** als tägliche Ruhezeit.

Diese Ruhezeit kann einmal pro Woche auf 8 Stunden verkürzt werden, sofern der Zweiwochendurchschnitt 11 Stunden erreicht.

Ein Ruhetag entspricht **35 aufeinanderfolgenden Stunden**. Er kann einmal pro Woche auf 24 Stunden reduziert werden.

Planung

Art. 17, 18, Art. 21 L-GAV

Die Arbeitszeiten werden mindestens **2 Wochen im Voraus für 2 Wochen** schriftlich festgelegt

Das Erfassen der Arbeitszeit unterliegt der Verantwortung des Arbeitgebers. Mindestens einmal im Monat werden diese vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber unterzeichnet.

5 Wochen Ferien pro Jahr, davon mindestens 2 Wochen aufeinanderfolgend

6 Feiertage pro Jahr



Jugendarbeitsschutz

Art. 31 ArG und ArGV5

An **Sonn- und Feiertagen** sowie **zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr** ist die Arbeit **verboten**. Am Vortag eines Kurses ist die Arbeit bis spätestens **20:00 Uhr** erlaubt.

Die Arbeitszeit muss innerhalb eines Zeitraums von höchstens **12 Stunden**, einschliesslich der Pausen, liegen. Ausschliesslich der Pausen darf die Arbeitszeit **9 Stunden** nicht überschreiten. Die maximale Dauer einer Arbeitswoche beträgt **45 Stunden**.

Die tägliche Ruhezeit beträgt **12 Stunden**.

Überstunden sind nur zwischen **06:00 Uhr und 22:00 Uhr** erlaubt.

Sonderregelungen für Lehrende unter 18 Jahren

Sonntagsarbeit ist erlaubt, sofern mindestens ein freier Sonntag pro Monat gewährt wird.

An Feiertagen zugelassene Arbeit gilt als Sonntagsarbeit. Es werden 6 Feiertage pro Kalenderjahr gewährt. Nachtarbeit ist jederzeit bis 23.00 Uhr, bis 01.00 Uhr höchstens zehnmal im Jahr und bis maximal 20.00 Uhr am Vortag eines Kurses erlaubt.

Die Arbeitszeit muss innerhalb eines Zeitraums von höchstens **10 Stunden** im Fall von Nachtarbeit liegen.

Überstunden sind verboten.

5 Wochen Ferien (6 Wochen bei McOpCo).

Sonderregelungen für Lehrende über 18 Jahren

Gelten unter Berücksichtigung folgender Ausnahmen als Erwachsene:

Arbeitszeit von maximal 9 Stunden pro Tag.

Maximal 45 Stunden pro Woche.

Arbeit bis spätestens 21:00 Uhr am Vortag eines Kurses. (20:00 Uhr bei McOpCo).

5 Wochen Ferien (6 Wochen bei McOpCo).